

Penggantian Nazhir



Dalam sistem perwakafan, keberadaan nazhir memegang peran penting dan utama dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Namun, dalam praktiknya, tidak semua nazhir dapat menjalankan tugasnya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, mekanisme pemberhentian dan penggantian nazhir menjadi hal yang penting untuk memastikan pengelolaan wakaf tetap berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan syariah. Terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur kapan dan bagaimana seorang nazhir dapat diberhentikan dan digantikan.

Kapan Nazhir Diberhentikan?

Nazhir tidak serta-merta dapat digantikan tanpa alasan yang jelas. Ada beberapa kondisi yang secara hukum membolehkan pemberhentian tersebut, yaitu:

- Meninggal dunia, khusus untuk nazhir perseorangan.
- Bubar atau dibubarkan, berlaku bagi nazhir berbentuk organisasi atau badan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang biasanya didasarkan alasan pribadi atau ketidakmampuan melanjutkan tugas.
- Tidak menjalankan tugasnya sebagai nazhir atau melanggar ketentuan, termasuk tidak mengelola wakaf sesuai aturan atau menyimpang dari tujuan wakaf.
- Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa posisi nazhir bukan sekedar formalitas, melainkan amanah yang memiliki konsekuensi hukum dan moral.

Siapa yang Berwenang Mengganti Nazhir?

Proses pemberhentian dan penggantian nazhir tidak dilakukan sembarangan. Kewenangan ini sepenuhnya berada di tangan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen yang mengawasi dan membina perwakafan di Indonesia. Peran Bwi disini sangat krusial untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan bahwa penggantian nazhir tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Prinsip Penting dalam Penggantian Nazhir.

Ketika terjadi pergantian nazhir, prinsip utama yang harus tetap dijaga, yaitu: Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf harus tetap sesuai dengan peruntukan awal, tujuan, dan fungsi wakaf. Artinya, meskipun pengelolaan berganti, esensi wakaf tidak boleh berubah. Misalnya, jika suatu tanah diwakafkan untuk pendidikan, maka nazhir baru tetap mengelolanya untuk kepentingan pendidikan, bukan dialihkan ke sektor lain.

Pentingnya peran dan evaluasi nazhir juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menegaskan bahwa nazhir bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa nazhir

langkah yang sesuai dengan aturan untuk memastikan pengelolaan wakaf tetap berjalan sebagaimana mestinya.



Sumber:

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
<https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4917/pp-no-42-tahun-2006>
- Badan Wakaf Indonesia. *Buku Pintar Wakaf*. 2021.
<https://www.lib.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Buku-Pintar-Wakaf-BWI.pdf>